



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 1188/2013/CA1

///la ciudad de Paraná, capital de la Provincia de Entre Ríos, a los seis días del mes de abril del año dos mil diecisiete, reunidos en la Sala de Audiencias de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones, los señores miembros de la misma, a saber: Presidente, Dr. Daniel Edgardo Alonso y Jueza de Cámara, Dra. Cintia Graciela Gomez -constituido así el Tribunal de conformidad con lo dispuesto por el art. 109 del RJN- a fin de tratar el expediente caratulado: **"FERREYRA, MARÍA ANTONIA CONTRA ANSES -PODER EJECUTIVO NACIONAL- SOBRE JUBILACIÓN ANTICIPADA- ORDINARIO"**, Expte. N° FPA 1188/2013/CA1, proveniente del Juzgado Federal N° 2 de Concepción del Uruguay, en virtud del recurso de apelación deducido contra la resolución de primera instancia, se someten a estudio las siguientes cuestiones:

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es justa la sentencia apelada?

SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A LA PRIMERA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, EL SR. JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE, DR. DANIEL EDGARDO ALONSO, DIJO:

I- Que, llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la demandada a fs. 82, contra la sentencia de fs. 70/79 que, en lo que aquí interesa, hace lugar -parcialmente- a la acción de inconstitucionalidad incoada por la actora, declara inaplicable -por inconstitucional- respecto de la misma la resolución n° 884/06 emanada de la co accionada A.N.S.E.S., así como la inaplicabilidad en el caso de autos del art. 23 de la ley provincial N° 14.370 y decreto N° 9316/46, por inexistencia de reciprocidad jubilatoria; ordena a la la demandada administración nacional de la



seguridad social (A.N.SE.S.) -UDAI Concepción del Uruguay- que proceda a rehabilitar, liquidar y abonar a la actora el beneficio previsional PBU-PC-PAP N° 15-0-1571214-0 - EXP. ADM. N° 024-27-02342284-6-972-1- (dado de baja desde el período 05/2.010) en el plazo de veinte (20) días. Impone las costas a cargo de la demandada, regula honorarios y tiene presente la reserva del caso federal.

El recurso se concede a fs. 83. Expresa agravios la apelante a fs. 89/90 y quedan los presentes en estado de resolver a fs. 92 vta.

II- Que, en síntesis, Que agravia a la demandada que el a quo haya resuelto la compatibilidad entre el beneficio de amas de casa provincial que percibe la actora y la jubilación nacional ordinaria cuyo pago fuera oportunamente suspendido. Alega que la percepción de ambas prestaciones es incompatible, invoca el principio de prestación única, refiere al régimen de reciprocidad jubilatoria, analiza las normas involucradas en el caso, alude a la política previsional vigente y al objetivo primario de inclusión, u concluye solicitando la revocación de la sentencia dictada. Hace reserva del caso federal.

III- Que, la actora interpone demanda ordinaria contra formal Acción Ordinaria contra el Poder Ejecutivo Nacional (P.E.N.) y contra la Administración Nacional de la Seguridad Social (A.N.Se.S) UDAI Concepción del Uruguay, a los efectos de que se declare la Inconstitucionalidad parcial e inaplicabilidad del Decreto N° 1451/2006 del Poder Ejecutivo Nacional (P.E.N.) y de la Resolución N° 884/2006 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (A.N.Se.S.)- y de cualquier otra norma, reglamento,





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 1188/2013/CA1

circular o instructivo que se dictare en consonancia con las citadas, en tanto las mismas vulneran la normativa contenida en las leyes N° 25.994, 24.476 y 24.241 y demás disposiciones operativas de la Constitución Nacional, especialmente sus arts. 1°, 14° bis, 16°, 31°, 75° inc. 22, 76° y 99° incs. 1, 2 y 3, que tutelan directamente los derechos de su poderdante. Relata que inició el trámite ante la A.N.Se.S. para acogerse a la moratoria Ley N° 24.476 que permite ir cancelando la deuda previsional reconocida, abonado la primera cuota y habiendo cumplido con la tramitación legal correspondiente, en fecha 18/08/2006 se le otorgó el Beneficio PBU-PC-PAP, comenzando el pago de sus haberes en forma continua hasta el mes de enero del año 2.010, fecha en la cual al disponerse a cobrar los mismos se le informó que los mismos se hallaban suspendidos debido a no haberse cancelado totalmente al contado la deuda previsional reconocida, conforme lo establecido por la Resolución N° 884/2006 (A.N.Se.S.) y en virtud de poseer un beneficio mínimo provincial de Ama de Casa. Destaca que no existe régimen de reciprocidad Ley N° 8.107 Amas de Casa de la Provincia de Entre Ríos y el beneficio jubilatorio pretendido por ser el de "Ama de casa" una pensión no contributiva manifestando -asimismo- que dicha situación conculca su justo derecho al beneficio jubilatorio resaltando que el Régimen provincial de "Ama de casa" no posee carácter de beneficio previsional propiamente dicho

El a quo hizo lugar a la demanda y contra dicha decisión se alza la demandada apelante.



IV- Que en la causa "BONNIN, TERESITA MARÍA CONTRA ANSES SOBRE REAJUSTES VARIOS" (Expte. N° FPA 41000349/2010, sentencia del 11/06/2014) este Tribunal declaró que la denominada "Jubilación de Amas de Casa" instituida por la ley 8107 de la Provincia de Entre Ríos no integra el régimen de reciprocidad jubilatoria y que, como se financia con fondos ajenos al régimen de jubilaciones y pensiones, no tiene vínculo con éste, por lo que no existe incompatibilidad alguna con el sistema jubilatorio nacional.

En virtud de ello, cabe remitirse *-mutatis mutandi-* a las razones expresadas en la causa de mención, cuyos argumentos resultan plenamente aplicables a la presente, por lo que se incorporarán como parte integrativa de esta sentencia, en fotocopia certificada. Por ello, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto y confirmar la sentencia dictada por el *a quo*, con costas en el orden causado (art. 21 de la ley 24463).

Voto a esta primera cuestión por la afirmativa.

La Sra. Jueza de Cámara, Dra. Cintia Graciela Gomez, por los mismos fundamentos, adhiere al voto precedente.

A LA SEGUNDA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, EL SR. JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE, DR. DANIEL EDGARDO ALONSO, DIJO:

Que corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto y confirmar la sentencia dictada por el *a quo* acorde los argumentos vertidos en los autos "BONNIN, TERESITA MARÍA CONTRA ANSES SOBRE REAJUSTES VARIOS" (Expte. N° FPA 41000349/2010, sentencia del 11/06/2014), cuya copia certificada deberá ser agregada como parte integrativa de la presente.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 1188/2013/CA1

Que se imponen las costas en el orden causado (art. 21 de la ley 24463).

Se tiene presente la reserva del caso federal efectuada. Así voto.

La Sra. Jueza de Cámara, Dra. Cintia Graciela Gomez, adhiere al voto precedente.

No siendo para más, se dio por finalizado el acto, labrándose la presente, la que es firmada por el Sr. Juez de Cámara Subrogante y la Sra. Jueza de Cámara, por ante mí, que doy fe.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

ANTE MI

HECTOR RAUL FERNANDEZ

SECRETARIO

Fecha de firma: 06/04/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,



#8359207#175362888#20170407120945578

Fecha de firma: 06/04/2017
Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,
Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,



#8359207#175362888#20170407120945578



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 1188/2013/CA1

SENTENCIA

Paraná, 6 de abril de 2017.

Y VISTO:

El resultado del acuerdo que antecede;

SE RESUELVE:

Rechazar el recurso de apelación interpuesto y confirmar la sentencia dictada por el *a quo* acorde los argumentos vertidos en los autos "BONNIN, TERESITA MARÍA CONTRA ANSES SOBRE REAJUSTES VARIOS" (Expte. N° FPA 41000349/2010, sentencia del 11/06/2014), cuya copia certificada deberá ser agregada como parte integrativa de la presente.

Imponer las costas en el orden causado (art. 21 de la ley 24463).

Tener presente la reserva del caso federal efectuada.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

ANTE MI

HECTOR RAUL FERNANDEZ

SECRETARIO

